EX-VIEW SOLAR

# Acuerdo de licencias EX-VIEW

**ESTE ACUERDO DE SUSCRIPCIÓN RIGE LA ADQUISICIÓN Y EL USO DEL SERVICIO POR PARTE DEL CLIENTE. LOS TÉRMINOS EN MAYÚSCULAS TIENEN LAS DEFINICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE DOCUMENTO. AL ACEPTAR ESTE ACUERDO, AL (A) HACER CLIC EN UNA CASILLA QUE INDICA ACEPTACIÓN, O (B) EJECUTAR UN PEDIDO QUE HAGA REFERENCIA A ESTE ACUERDO, EL CLIENTE ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO.**

Si la persona que acepta este Acuerdo lo hace en nombre de una empresa u otra entidad legal, dicha persona declara que tiene la autoridad para vincular a dicha entidad a los términos de este Acuerdo, en cuyo caso el término "Cliente" se referirá a dicha entidad. Si la persona que acepta este Acuerdo no tiene dicha autoridad, o no está de acuerdo con los términos de este Acuerdo, dicha persona no debe aceptar este Acuerdo y no puede usar el Servicio.

Este Acuerdo se actualizó por última vez el 01 de marzo de 2026. Entra en vigor entre el Cliente y EBEDIX DIGITAL INTERNATIONAL INC, EBEDIX SAS Y EBEDIX SPAIN SA a partir de la fecha en que el Cliente acepta este Acuerdo con la firma del Acuerdo de Servicios (la "Fecha de Entrada en Vigor").

Este Acuerdo de Suscripción, incluye cualquiera de los servicios Software as a Services (SaaS) y Cloud Computing (Servicios de Computación en la Nube) provistos por EBEDIX DIGITAL INTERNATIONAL y/o sus filiales y/o empresas afiliadas y que se encuentran incorporados a la Suscripción para los siguientes productos de software en la nube:

- EX-VIEW SOLAR – THERMOSCOPE - Web Solution & Cloud Computing
- EX-VIEW SOLAR – SENTINEL - Web Solution & Cloud Computing
- EX-VIEW OPERATIONS – Web Solution & Cloud Computing
- EX-VIEW ASSETS – Web Solution & Cloud Computing
- EX-VIEW ACE3D – Web Solution & Cloud Computing
- EX -VIEW VIZ – Web Solution & Cloud Computing

## 1. DEFINICIONES.

"Afiliada" significa, con respecto a una Parte, cualquier entidad que actualmente o en el futuro controle, esté controlada por, o esté bajo control común con dicha Parte durante el tiempo que exista dicho control, donde "control" significa la propiedad de más del cincuenta por ciento (50%) de los valores en circulación que representan el derecho a votar para la elección de directores u otra autoridad administrativa de dicha Parte.

"Acuerdo" se refiere a este Acuerdo de Suscripción a las Soluciones de Software en la Nube de EBEDIX, especificadas a:

- EX-VIEW SOLAR – THERMOSCOPE - Web Solution & Cloud Computing
- EX-VIEW SOLAR – SENTINEL - Web Solution & Cloud Computing
- EX-VIEW OPERATIONS – Web Solution & Cloud Computing
- EX-VIEW ASSETS – Web Solution & Cloud Computing
- EX-VIEW ACE3D – Web Solution & Cloud Computing
- EX -VIEW VIZ – Web Solution & Cloud Computing

"Ley aplicable" significa todas las leyes, reglas, reglamentos y otras proclamaciones que tengan efecto de ley en cualquier parte del mundo que sean aplicables a cualquier actividad realizada o propuesta para llevar a cabo por una Parte en virtud de este Acuerdo.

"Usuario autorizado" significa cualquier usuario: (a) a quien el Cliente autoriza a acceder al Servicio en su nombre; (b) para quien se ha comprado una suscripción al Servicio en virtud de un Pedido; y (c) a quien el Cliente le ha proporcionado credenciales de acceso al Servicio (o EBEDIX, a petición del Cliente).

"Contenido" se refiere a la información, los datos, el texto, las fotografías, el software, los scripts, los gráficos y las funciones interactivas generadas, proporcionadas o accesibles de otro modo en o a través del Servicio.

"Cliente" significa en el caso de una persona que acepta este Acuerdo en su propio nombre, dicha persona, o en el caso de una persona que acepta este Acuerdo en nombre de una empresa u otra entidad legal, la empresa u otra entidad legal para la cual dicha persona acepta este Acuerdo.

“Credenciales” significa el usuario y la contraseña que acreditan a una persona para acceder al Servicio

"Materiales del Cliente" se refiere a todos los documentos, archivos, materiales, datos y otra información que el Cliente transmite al Servicio a través de la funcionalidad disponible en la interfaz de usuario accesible a la web del Servicio, pero en todos los casos excluyendo EBEDIX.

"Documentación" significa cualquier documentación que EBEDIX ponga a disposición del Cliente que describa las características o requisitos del Servicio.

"Código malicioso" se refiere a códigos, archivos, scripts, agentes o programas destinados a causar daño, incluidos, por ejemplo, virus, gusanos, bombas de tiempo y troyanos.

"EBEDIX" significa EBEDIX SAS, EBEDIX SPAIN SA, EBEDIX DIGITAL INTERNATIONAL INC.

"Datos de EBEDIX" significa cualquier: (a) datos, información u otras rutinas generadas por o en nombre de EBEDIX a través de cualquier análisis de datos automatizado, procesamiento u otras operaciones o uso del Servicio; y (b) datos agregados y anonimizados generados o recopilados por o en nombre de EBEDIX en relación con el Servicio, incluidos dichos datos basados en o derivados de los Materiales del Cliente.

"Propiedad intelectual desarrollada por EBEDIX" se refiere a toda la tecnología en cualquier forma o medio, incluido el software y otras obras de autoría, datos, bases de datos y colecciones de datos, invenciones (patentables o no) o descubrimientos, secretos comerciales e información confidencial, y cualquier proceso, conocimiento o técnica, en cada caso, que se conciba, desarrolle o se lleve a la práctica en relación con el Servicio por o en nombre de EBEDIX.  incluido el Contenido.

"Materiales de EBEDIX" se refiere al Servicio, la Documentación, los Proyectos, La Captura de Realidad, Las Metodologías y la Propiedad Intelectual Desarrollada por EBEDIX.

"Servicio" se refiere a la(s) plataforma(s) de software como servicio de EBEDIX, registradas o no, patentadas o no, accesible para el Cliente y los Usuarios Autorizados a través del subdominio establecido en un Pedido, y todos los servicios, características, herramientas, aplicaciones y Contenido disponibles en ella.

"Pedido" significa un formulario de pedido mutuamente ejecutado que hace referencia e incorpora los términos de este Acuerdo.

"Parte" significa EBEDIX o el Cliente individualmente, y "Partes" significa EBEDIX y el Cliente colectivamente.

"Plazo de Suscripción" se refiere al plazo de suscripción para el Servicio establecido en un Pedido.

"Visualizaciones" se refiere a los activos de producción 3D prestados por el Servicio a partir de los Materiales del Cliente.

**2. RESPONSABILIDADES DE EBEDIX**

2.1. Prestación del servicio. EBEDIX (a) pondrá el Servicio a disposición del Cliente de conformidad con este Acuerdo y los Pedidos y la Documentación aplicables; y (b) realizar esfuerzos comercialmente razonables para que el Servicio esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, excepto: (i) el tiempo de inactividad planificado (del que EBEDIX dará aviso electrónico anticipado) y el mantenimiento de emergencia, y (ii) cualquier falta de disponibilidad causada por circunstancias fuera del control razonable de EBEDIX, incluyendo, por ejemplo, un caso fortuito, un acto de gobierno, inundación, incendio, terremoto, pandemia, epidemia, disturbios civiles, acto de terrorismo, huelga u otro problema laboral (que no sea uno que involucre a empleados de EBEDIX), falla o retraso del proveedor de servicios de Internet, aplicación de terceros o ataque de denegación de servicio.

**3. USO DEL SERVICIO Y VISUALIZACIONES**

3.1. Suscripciones. El acceso al Servicio se compra como una suscripción durante el plazo establecido en el Pedido aplicable para el número de Usuarios Autorizados establecido en el mismo (el "Límite de Usuario"). El Cliente acepta que sus compras no están supeditadas a la entrega de ninguna funcionalidad o características futuras, ni dependen de ningún comentario público oral o escrito realizado por EBEDIX con respecto a la funcionalidad o características futuras.

3.2. Límite de usuarios. El Cliente reconoce que el uso excesivo más allá del Límite de Usuario resultará en tarifas adicionales cobradas por EBEDIX. El Cliente y EBEDIX acuerdan cooperar de buena fe para revisar el uso del Servicio por parte del Cliente, y el Cliente pagará de inmediato cualquier tarifa adicional cobrada en relación con dicho uso excesivo. El Cliente notificará de inmediato a EBEDIX en caso de que el Cliente experimente cambios que puedan conducir a un aumento sustancial en su uso del Servicio (incluso como resultado de cualquier fusión, adquisición o evento similar que afecte al Cliente).

3.3. Acceso al Servicio. El Cliente tiene el derecho intransferible y no sublicenciable durante el Plazo de Suscripción aplicable para: (a) acceder y utilizar el Servicio; y (b) compartir enlaces a partes públicas del Servicio en Servicios de Terceros (como se define en la Sección 3.8) para permitir que terceros vean las Visualizaciones, en cada caso, sujeto a los términos de este Acuerdo y la Orden aplicable.

3.4. Responsabilidades del cliente. El Cliente es el único responsable de: (a) la exactitud, calidad y legalidad de los Materiales del Cliente, los medios por los cuales el Cliente adquirió los Materiales del Cliente y el uso de los Materiales del Cliente por parte del Cliente con el Servicio; (b) identificar y autenticar a todos los Usuarios Autorizados, y aprobar el acceso de dichos Usuarios Autorizados a los Materiales de EBEDIX; (c) proteger contra el acceso o uso no autorizado del Servicio; y (d) todas las actividades que ocurran bajo sus nombres de usuario, contraseñas o cuentas y las de sus Usuarios Autorizados. EBEDIX no se hace responsable de ningún daño que surja de los actos u omisiones de los Usuarios Autorizados, incluidas las personas que no estaban autorizadas a acceder a los Materiales de EBEDIX. El Cliente notificará a EBEDIX inmediatamente de cualquier incumplimiento real o presunto de este Acuerdo por parte de cualquier Usuario Autorizado. Cualquier incumplimiento de este Acuerdo por parte de cualquier Usuario Autorizado se considera un incumplimiento por parte del Cliente.

3.5. Información de la suscripción. EBEDIX ofrece a El Cliente acceso al uso del Servicio únicamente para sus fines comerciales internos. El Cliente es el único responsable de proporcionar los requisitos del sistema necesarios para acceder y utilizar el Servicio.

3.6. Restricciones de uso. El Cliente no podrá, directa o indirectamente, y no podrá permitir que ningún tercero (incluido cualquier Usuario Autorizado): (a) descompile, desensamble, realice ingeniería inversa o intente derivar el código fuente, la estructura, las ideas, los algoritmos o los conocimientos técnicos asociados de los Materiales de EBEDIX, o reconstruir, o descubrir, cualquier elemento oculto o no público de los Materiales de EBEDIX (excepto en la medida expresamente permitida por la Ley Aplicable a pesar de esta restricción); (b) traducir, adaptar o modificar los Materiales de EBEDIX; (c) escribir o desarrollar cualquier programa basado en los Materiales de EBEDIX o, en la medida en que lo permita la Ley Aplicable, utilizar cualquier parte de los Materiales de EBEDIX de cualquier manera con el fin de desarrollar, distribuir o hacer accesibles productos o servicios que compitan con cualquier parte de los Materiales de EBEDIX; (d) vender, sublicenciar, transferir, ceder, arrendar, alquilar, distribuir u otorgar un interés de garantía sobre los Materiales de EBEDIX; (e) utilizar cualquier parte de los Materiales de EBEDIX, salvo que lo permitan expresamente los términos de este Acuerdo y el Pedido aplicable; (f) permitir que cualquier parte de los Materiales de EBEDIX sea utilizada por cualquier persona que no sean Usuarios Autorizados; (g) alterar o eliminar cualquier marca comercial o aviso de propiedad contenido en los Materiales de EBEDIX; (h) eludir o interferir de otro modo con cualquier medida de autenticación o seguridad del Servicio, o interferir o interrumpir la integridad o el rendimiento del mismo; (i) utilizar cualquier parte de los Materiales de EBEDIX en violación de las Leyes Aplicables; (j) utilizar el Servicio para almacenar o transmitir material infractor, difamatorio o de otro modo ilegal o ilícito, o para almacenar o transmitir material que viole los derechos de privacidad de terceros; o (k) transmitir al Servicio cualquier Código Malicioso o datos o códigos ilegales, infractores, dañinos o de otro tipo, siempre que si el Cliente sabe o sospecha que el Cliente o un Usuario Autorizado ha transmitido al Servicio dichos datos o códigos o Código Malicioso, entonces el Cliente proporcionará inmediatamente a EBEDIX una notificación por escrito del mismo y asistencia razonable para ayudar a permitir que EBEDIX identifique y elimine el mismo de sus sistemas. No se puede acceder al Servicio con el fin de monitorear su disponibilidad, rendimiento o funcionalidad, o para cualquier otro propósito competitivo o de evaluación comparativa.

3.7. Eliminación de materiales y contenidos del cliente. Sujeto a los términos de este Acuerdo, los Materiales del Cliente enviados al Servicio permanecerán disponibles para el Cliente y los Usuarios Autorizados a través del Servicio durante la duración del Plazo de Suscripción aplicable, a menos que un Usuario Autorizado los elimine o elimine antes o de conformidad con los términos de este Acuerdo. Si el Cliente recibe una notificación de que los Materiales del Cliente deben eliminarse, modificarse y/o deshabilitarse para evitar violar la Ley Aplicable o los derechos de terceros, el Cliente lo hará de inmediato. Si el Cliente no toma las medidas requeridas de acuerdo con lo anterior, o si a juicio de EBEDIX es probable que vuelva a ocurrir una violación continua, EBEDIX puede desactivar los Materiales del Cliente y/o el Servicio aplicables. Si EBEDIX lo solicita, el Cliente confirmará dicha eliminación y la interrupción del uso por escrito y EBEDIX estará autorizada a proporcionar una copia de dicha confirmación a cualquier tercero reclamante o autoridad gubernamental, según corresponda. Además, si un tercero titular de derechos requiere que EBEDIX elimine el Contenido, o recibe información de que el Contenido puede violar la Ley Aplicable o los derechos de terceros, EBEDIX puede interrumpir el acceso del Cliente a dicho Contenido a través del Servicio.

3.8. Monitoreo; Suspensión. EBEDIX puede, pero no tiene la obligación de, monitorear el uso del Servicio por parte del Cliente. EBEDIX puede, a su discreción razonable, suspender el acceso al Servicio (incluidas las Visualizaciones) si EBEDIX cree que: (a) el Cliente o cualquier Usuario Autorizado está incumpliendo este Acuerdo;

(b) el uso de los Materiales de EBEDIX tal como se contempla en este Acuerdo representa un riesgo de seguridad; (c) los Materiales de EBEDIX o el uso de los mismos por parte del Cliente viola, se apropia indebidamente o infringe los derechos de EBEDIX o de un tercero; (d) hay un error o problema de rendimiento con los Materiales de EBEDIX que afecta negativamente a los servidores de EBEDIX u otros sistemas; (e) El uso o el uso compartido por parte del Cliente de cualquier parte del Servicio impone demandas inesperadas o excesivas a los servidores u otros sistemas de EBEDIX; o (f) cualquier Ley Aplicable prohíba a EBEDIX cumplir con cualquiera de sus obligaciones en virtud de este Acuerdo.

3.9. Servicios de terceros. El Servicio puede permitir que el Cliente comparta enlaces a ciertas partes públicas del Servicio, únicamente con el fin de publicar Visualizaciones en otros sitios web, servicios o recursos en Internet ("Servicios de terceros"). El Cliente reconoce y acepta que EBEDIX no es responsable del contenido, las funciones, la precisión, la legalidad, la idoneidad o cualquier otro aspecto de los Servicios de Terceros, y que la inclusión de dicha funcionalidad no implica el respaldo de EBEDIX ni ninguna asociación entre EBEDIX y los operadores de los Servicios de Terceros. Además, el Cliente reconoce y acepta que EBEDIX no será responsable, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causada o presuntamente causada por o en relación con el uso o la confianza en dicho contenido, funciones, bienes o servicios disponibles en o a través de cualquier Servicio de Terceros.

3.10 Uso autorizado. El Cliente puede permitir que los empleados, agentes, consultores, contratistas, proveedores y suplidores autorizados (“Usuarios autorizados”) accedan o utilicen el Servicio únicamente para sus fines comerciales internos. El Cliente es responsable de todo acceso o uso del Servicio por parte de cualquier Usuario autorizado. El Usuario autorizado debe ser una persona natural.

i. Si Usted es una Entidad con licencia, el Software y/o Suscripción al Software en la Nube puede ser utilizado por los empleados de Sus divisiones, subsidiarias o filiales actuales, nacionales o internacionales, que tengan control o sean controladas o estén bajo control común con El Cliente.
ii. El uso del Software y/o Suscripción al Software en la Nube en un equipo(s) propiedad de un tercero que le proporcione servicios de TI para este Software, está permitido si:
    a. El Cliente garantiza informar a EBEDIX de la identidad del tercero, y
    b. El Cliente se hace responsable del cumplimiento de este Contrato por parte de dicho tercero.
iii. Queda prohibida la instalación de este Software en un servidor que le permita al Cliente acceder a este Software o a cualquiera de sus funciones a través de una red pública o de Internet sin la autorización expresa de EBEDIX y el uso de un portal seguro protegido por contraseña.

3.11 ID de usuario y protección con contraseña. El Cliente deberá exigir que cada Usuario autorizado tenga un ID de usuario y una contraseña de inicio de sesión únicos (“Credenciales de usuario”). La información de las Credenciales de usuario es estrictamente confidencial y no debe ser compartida con persona alguna que no esté autorizada. No tendremos responsabilidad alguna en virtud de este Contrato por acciones que puedan realizarse utilizando sus Credenciales de usuario, incluyendo cualquier uso o acceso no autorizado causado por el uso o la apropiación indebidos. El Cliente debe tomar todas las medidas necesarias, incluyendo enviar la notificación respectiva, para efectuar la terminación del acceso de cualquier Usuario autorizado (a) tras la rescisión de los derechos de acceso del Usuario autorizado (ya sea a través de la terminación del empleo, el cese de la relación con el cliente, o de algún otro modo), (b) si la seguridad de las contraseñas se ve comprometida, o (c) si ha habido o se sospecha que ha habido un uso no autorizado.

3.12 Soporte técnico del Servicio. EBEDIX le ofrecerá al Cliente, sin costo adicional, cantidades razonables de soporte técnico de acuerdo con la política de soporte de EBEDIX y los servicios contratados.

EX-VIEW SOLAR

3.13 Restricciones generales. El Cliente no deberá, y no permitirá en forma alguna a ninguno de sus usuarios hacer lo siguiente: (a) modificar, copiar, duplicar, crear trabajos derivados, enmarcar, reflejar, raspar, vender, alquilar, arrendar, prestar, licenciar, distribuir, ofrecer acceso, sublicenciar o de algún otro modo poner a disposición de un tercero el Servicio o en una oficina de servicios o como parte de una oferta de subcontratación; (b) utilizar el Servicio para proporcionar, o incorporar cualquier parte del Servicio en, cualquier servicio para el beneficio de un tercero; (c) acceder a la totalidad o a una parte del Servicio para crear un producto o servicio que compita con el Servicio; (d) realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o de algún otro modo tratar de obtener el código fuente o las API no públicas del Servicio; (e) eliminar u ocultar avisos o leyendas que hayan sido colocados o incrustados por EBEDIX en el servicio; o (h) eludir la autenticación del Usuario autorizado o la seguridad del Servicio o de cualquier host, red o cuenta que esté relacionado con el Servicio. El Cliente utilizará el Servicio únicamente con fines lícitos y de conformidad con este Contrato.

**4. TARIFAS; PAGO**

4.1. Tarifas. El Cliente pagará a EBEDIX todas las tarifas del tipo y en los montos establecidos en el Pedido y/o Propuesta aplicable ("Tarifas"). Si el uso real del Servicio por parte del Cliente supera el Límite de Usuarios, el Cliente deberá pagar el uso excesivo según lo establecido en la Sección 3.2. Todos los pagos realizados asociados a las tarifas establecidas en el Pedido y/o Contrato no son reembolsables para los servicios prestados.

4.2. Ajustes en Tarifas. Las tarifas aplicables a la suscripción de los servicios SaaS de EBEDIX serán negociadas y acordadas entre las partes al inicio del Pedido y/o Contrato, quedando fijas durante el término inicial pactado. En cualquier caso, EBEDIX se reserva el derecho de ajustar dichas tarifas de manera anual, aplicando como referencia el índice oficial de inflación de los Estados Unidos de América (Consumer Price Index). El CLIENTE reconoce y acepta que dichos ajustes forman parte de la naturaleza del contrato de suscripción y se aplicarán automáticamente al inicio de cada período anual, salvo que las partes acuerden condiciones distintas por escrito.

4.2. Condiciones de pago. A menos que se establezca lo contrario en el Pedido y/o Propuesta correspondiente, todas las Tarifas se facturarán por adelantado, y todas las facturas de las Tarifas vencen y son pagaderas en la moneda legal respectiva al precio de la suscripción dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la factura, sin deducción ni compensación. Los intereses se acumulan a partir de la fecha de vencimiento al menor de 1.5% por mes o la tasa más alta permitida por la Ley Aplicable.

4.3. Impuestos. El Cliente es responsable de todos los impuestos, tarifas o aranceles federales, estatales, locales, de ventas, uso, impuestos especiales u otros impuestos que surjan de este Acuerdo o de las transacciones contempladas en este Acuerdo (que no sean impuestos basados en los ingresos netos de EBEDIX y/o los impuestos detallados en cada orden de servicio firmada por el cliente y que es Anexa a este contrato como parte integral del Acuerdo de Suscripción del Software de EBEDIX en la Nube).

4.4 Valor Agregado: Los servicios en la nube y suscripciones a plataformas web ofrecidos por EBEDIX se consideran, en términos generales, exentos de IVA. Sin embargo, el tratamiento fiscal puede variar según la legislación vigente en cada país. El **CLIENTE** reconoce y acepta que es el único responsable de declarar y pagar cualquier impuesto al valor agregado (VAT/IVA) que corresponda en su jurisdicción.

4.5 Retenciones en la Fuente y Witholding Taxes: El CLIENTE será responsable exclusivo de declarar y pagar las retenciones en la fuente (withholding taxes) que correspondan en su país. El valor de la suscripción pactada con EBEDIX es neto de impuestos, por lo que cualquier retención practicada deberá ser asumida adicionalmente por el CLIENTE. EBEDIX no actúa como agente retenedor ni acepta deducciones sobre los pagos contractuales.

EX-VIEW SOLAR

**5. DERECHOS DE PROPIEDAD Y LICENCIAS**

5.1. Propiedad. Entre las Partes: (a) sujeto a los derechos limitados y licencias expresamente otorgados por EBEDIX en virtud de este Acuerdo, EBEDIX posee y conserva todos los derechos, títulos e intereses sobre los Materiales de EBEDIX y los Datos de EBEDIX, incluida toda la tecnología, software, algoritmos, interfaces de usuario, secretos comerciales, técnicas, diseños, invenciones, obras de autoría y otra tecnología en cualquier forma en o para el Servicio (colectivamente, "Propiedad intelectual de EBEDIX"), y EBEDIX tiene derecho a usar y explotar toda la propiedad intelectual de EBEDIX sin restricciones; (b) sujeto a los derechos y licencias limitados otorgados expresamente por el Cliente en virtud de este Acuerdo, el Cliente es el único propietario y conserva todos los derechos, títulos e intereses del Cliente sobre los Materiales del Cliente y cualquier Visualización realizada sobre los materiales del cliente; y (c) Salvo expresa comunicación formal de rechazo por parte del Cliente, EBEDIX solicita y el Cliente acepta autorizar el uso de sus Materiales e imágenes fotográficas con fines públicos y de promoción según los términos y condiciones establecidos en este Contrato en los siguientes medios: Página web de EBEDIX, folletos y materiales impresos y digitales, material promocional y publicitario, redes sociales y plataformas en línea. EBEDIX podrá realizar ediciones razonables a las fotografías para cumplir con los requisitos de diseño y marketing. El Cliente otorga a EBEDIX el derecho y la autorización no exclusiva para utilizar sus Materiales e imágenes fotográficas, con fines de promoción, investigación, publicación, estudios y mercadeo de EBEDIX, sin que esta autorización permita al Cliente a recibir compensación económica por la autorización del uso de sus Materiales e imágenes fotográficas.

5.2. Reserva de derechos. Todos los derechos que una Parte no otorgue expresamente a la otra en este Acuerdo están reservados por la presente y ninguna de las Partes otorga a la otra ningún derecho o licencia implícita bajo ninguna teoría.

5.3. Licencia del contenido. Por la presente, EBEDIX otorga al Cliente durante el Plazo de Suscripción aplicable una licencia no exclusiva, intransferible y no sublicenciable para permitir que sus Usuarios Autorizados accedan y utilicen el Contenido únicamente con el propósito de utilizar el Servicio de acuerdo con los términos de este Acuerdo y el Pedido aplicable.

5.4. Licencia de los Materiales del Cliente. Al enviar los Materiales del Cliente al Servicio, el Cliente otorga a EBEDIX una licencia mundial, no exclusiva, libre de regalías y totalmente pagada para acceder, usar, adaptar, convertir, transcodificar, reproducir, distribuir, mostrar, realizar, transmitir, almacenar y divulgar los Materiales del Cliente, únicamente para producir Visualizaciones y según sea necesario para proporcionar el Servicio o los enlaces generados por el Cliente. El Cliente declara que ha obtenido todos los derechos, permisos y aprobaciones necesarios para otorgar dicha licencia sin infringir o violar los derechos de terceros, incluidos los derechos de privacidad, derechos de publicidad, derechos de autor, marcas comerciales, derechos contractuales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o de propiedad, y que cumplirá con todas las Leyes Aplicables aplicables en relación con este Acuerdo. incluido el ejercicio de sus derechos en virtud del presente documento.

5.5. Comentarios. El Cliente puede optar por proporcionar a EBEDIX ideas, sugerencias o comentarios relacionados con cualquier aspecto de los Materiales de EBEDIX ("Comentarios"). Dichos Comentarios no serán confidenciales, y el Cliente otorga a EBEDIX una licencia no exclusiva, perpetua, irrevocable, transferible, sublicenciable (a través de múltiples niveles), libre de regalías y mundial para implementar, usar, modificar o explotar, de cualquier manera, sin restricción, los Comentarios, sin ninguna tarifa, atribución u otras obligaciones para con el Cliente.

5.6. Contenido de terceros. Como parte de los Servicios, EBEDIX puede proporcionar al Cliente acceso a texto, archivos, imágenes, gráficos, ilustraciones, información, datos, audio, video, fotografías y otros contenidos y materiales que se obtienen o derivan de fuentes de terceros (colectivamente, "Contenido de terceros"). El tercero propietario, autor o proveedor de dicho Contenido de Terceros conserva todos los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo y sobre el mismo, y los derechos del Cliente a utilizar dicho Contenido de Terceros están sujetos y se rigen por los términos aplicables a dicho contenido según lo especificado por dicho propietario, autor o proveedor de terceros. Todo el Contenido de Terceros se proporciona "tal cual" y "según disponibilidad" sin ninguna garantía de ningún tipo. La Compañía no es responsable y no tiene ninguna obligación de controlar, monitorear o corregir el Contenido de terceros, y puede eliminar cualquier Contenido de terceros a su discreción.

**6. PROCESAMIENTO DE DATOS**

6.1 Procesamiento de Su Contenido. Por medio del presente, el Cliente otorga a EBEDIX y a sus subcontratistas un derecho mundial libre de regalías, irrevocable y no exclusivo para almacenar, transmitir, reproducir, distribuir, mostrar y poner a su disposición su Contenido en su totalidad o en parte únicamente en la medida necesaria para proporcionarle el Servicio a el Cliente, o según lo exija la ley. EBEDIX no utilizará su Contenido de ninguna otra manera, excepto como se describe expresamente en este Contrato.

6.2 Control de Su Contenido. El Cliente es el controlador de su Contenido, incluyendo cualquier información de identificación personal incluida en el mismo, y EBEDIX es el procesador de su Contenido. Asimismo, el Cliente es el único responsable del cumplimiento de todas las leyes aplicables, incluyendo, sin limitación, todas las leyes y reglamentos de exportación, importación y protección de datos que se apliquen a el Cliente y su Contenido.

6.3 Ubicación del procesamiento de datos. Su Contenido puede ser transferido a, y procesado en, los Estados Unidos o cualquier otro país donde EBEDIX o Nuestras filiales o subcontratistas tengamos instalaciones. El Cliente designa a EBEDIX para que realicemos dicha transferencia de su Contenido a tales países y para que procesemos su Contenido con el fin de prestar los Servicios conforme a los términos y condiciones de este Contrato.

6.4 Procesamiento de los datos personales incluidos en Su contenido. Nuestro Acuerdo de procesamiento de datos (“DPA” para información personal no sujeta al GDPR) se aplica a, y rige, todas las actividades relativas al procesamiento de datos personales (tal y como se definen en el DPA) incluidos en su Contenido. Al aceptar este Contrato, se considera que cada parte ha firmado el DPA como “Controlador”, en el caso del Cliente, y como “Procesador”, en el caso de EBEDIX.

**7. PLAZO Y RESCISIÓN**

7.1 Duración del contrato. Este Acuerdo comenzará en la fecha en que el Cliente lo acepte por primera vez y continuará hasta que todas las suscripciones en virtud del presente hayan expirado o se hayan rescindido.

7.2 Plazo de las suscripciones. El plazo de cada suscripción será el especificado en el Pedido y/o Propuesta correspondiente. Salvo que se especifique lo contrario en un Pedido y/o Propuesta, las suscripciones se renovarán automáticamente por períodos sucesivos de un año, a menos que cualquiera de las partes notifique la no renovación al menos 30 días antes del vencimiento del Plazo de suscripción vigente en ese momento.

7.3 Rescisión. Cualquiera de las Partes podrá rescindir este Acuerdo o cualquier Pedido mediante notificación por escrito si la otra Parte incumple sustancialmente este Acuerdo o dicha Orden, cuando dicho incumplimiento material no se subsane dentro de los 30 días posteriores a la notificación por escrito de dicho incumplimiento de la Parte no infractora. Para evitar dudas: (a) solo a modo de ejemplo, el incumplimiento de la Sección 3.5 o 5.4 por

parte del Cliente o de un Usuario Autorizado se considera un incumplimiento material de este Acuerdo; (b) el vencimiento o terminación de una Orden no afectará el término de ninguna otra Orden en vigor en ese momento; y (c) cualquier rescisión de este Acuerdo terminará automáticamente todos los Pedidos y/o Propuestas vigentes.

6.4. Efecto de la rescisión. A partir de la fecha de entrada en vigor de la fecha de vencimiento o rescisión de un Pedido por cualquier motivo: (a) el acceso del Cliente y de todos los Usuarios Autorizados al subdominio establecido en dicho Pedido y a todos los Materiales de EBEDIX aplicables (incluido el acceso a los Materiales del Cliente en el Servicio) terminará automáticamente; y (b) todas las obligaciones de pago pendientes del Cliente en virtud de dicho Pedido y/o Propuesta vencerán y serán pagaderas de inmediato. Para evitar dudas, si el Cliente no elimina o elimina los Materiales del Cliente antes de dicha fecha efectiva de vencimiento o terminación, a partir de dicha fecha EBEDIX no tendrá más obligación de almacenar o permitir la recuperación de dichos Materiales del Cliente y puede eliminar y/o eliminar los mismos a su discreción. (c) El Cliente no tendrá derecho a un reembolso prorrateado de cualquier parte de la tarifa de suscripción que ya haya pagado, a menos que EBEDIX sea la parte incumplidora; (d) El Cliente pagará a EBEDIX en una sola cuota el valor prorrateado correspondiente a la parte del servicio efectivamente prestado hasta la fecha de cancelación, así como los costos financieros asociados a la financiación otorgada. El cálculo del monto a pagar se realizará de la siguiente forma:

- Se determinará el porcentaje del servicio efectivamente ejecutado respecto al total contratado.
- Dicho porcentaje se aplicará sobre el valor total financiado del servicio.
- Se adicionarán los gastos administrativos y financieros generados hasta la fecha de cancelación.

El incumplimiento de esta obligación facultará a EBEDIX para exigir el pago inmediato de la totalidad del saldo pendiente, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

6.5 Rescisión por conveniencia. El Cliente puede rescindir el Servicio por conveniencia en cualquier momento previa notificación por escrito a EBEDIX. Si decide terminar el uso del Servicio por conveniencia, (a) no tendrá derecho a que se le reembolse ninguna parte de la tarifa de suscripción que ya haya pagado, y (b) seguirá siendo responsable de efectuarnos cualquier pago restante adeudado con respecto a una Suscripción superior a un año. (c) seguirá siendo responsable por cualquier valor financiado y deberá pagar el valor remanente a la fecha de rescisión.

6.6 Vigencia. Las siguientes Secciones, y los términos y disposiciones definidos necesarios para interpretar o hacer cumplir esas Secciones (pero solo en la medida requerida para dicha interpretación o aplicación), sobrevivirán a la terminación o vencimiento de este Acuerdo: 3.5, 4, 5, 6.4, 6.5, 7, 9, 10 y 12.

**7. CONFIDENCIALIDAD**

7.1. Definición de información confidencial. "Información Confidencial" significa cualquier información divulgada, directa o indirectamente, por o en nombre de una Parte ("Divulgador") a la otra Parte ("Destinatario") de conformidad con este Acuerdo que: (a) se designa como "confidencial" o de alguna otra manera para indicar su naturaleza confidencial; o (b) de lo contrario, se deba esperar razonablemente que sea tratada de manera confidencial en función de las circunstancias de su divulgación y la naturaleza de la información en sí. Sin embargo, la Información Confidencial no incluye ningún dato puesto a disposición por o en nombre del Cliente en relación con el uso del Servicio o cualquier información que: (i) sea o llegue a ser generalmente conocida y disponible para el público sin ningún acto u omisión del Destinatario; (ii) ya estaba en posesión del Destinatario sin un deber de confidencialidad debido al Divulgador en el momento de la divulgación del Divulgador, como lo demuestran los registros contemporáneos del Destinatario; (iii) sea obtenida legalmente por el Destinatario de un tercero que tenga derecho a hacer dicha divulgación; o (iv) sea desarrollada de forma independiente por el Destinatario sin incumplimiento de una obligación debida al Divulgador y sin ningún uso o referencia a la Información Confidencial del Divulgador.

7.2. Obligaciones. El Destinatario hará los mismos esfuerzos para proteger la Información Confidencial del Divulgador contra la pérdida o alteración, y el acceso, uso o divulgación no autorizados, que utiliza para proteger su propia información confidencial de sensibilidad similar, pero en ningún caso dichos esfuerzos serán menos que esfuerzos razonables. El Destinatario solo podrá utilizar la Información Confidencial del Divulgador para cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos en virtud de este Acuerdo. El Destinatario no divulgará ni proporcionará acceso a la Información Confidencial del Divulgador a ningún tercero, excepto: (a) para divulgaciones a: (i) empleados del Destinatario que necesiten conocer dicha información para cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo y a los subcontratistas permitidos en virtud de la Sección 12.4; o (ii) asesores profesionales o posibles inversores o adquirentes (cada uno en (i) y (ii), un "Destinatario Permitido"); y (b) el Destinatario puede divulgar la Información Confidencial del Divulgador si está obligado por la Ley Aplicable a hacerlo; siempre que el Destinatario notifique previamente por escrito al Divulgador de dicha divulgación obligatoria (en la medida en que lo permita la ley) y asistencia razonable, a cargo del Divulgador, si el Divulgador desea impugnar la divulgación. El Destinatario informará de inmediato al Divulgador por escrito de cualquier pérdida o alteración real o sospechada, o de acceso no autorizado, uso o divulgación de Información Confidencial. El Destinatario será responsable de cualquier incumplimiento de este Acuerdo por parte de sus Destinatarios.

**8. DECLARACIONES Y GARANTÍAS**

8.1. Mutua. Cada Parte declara y garantiza a la otra Parte: (a) que está debidamente organizada, que existe válidamente y que está en regla según las leyes de la jurisdicción de su constitución u otra organización; (b) tiene el pleno derecho, poder y autoridad corporativos para celebrar y cumplir con sus obligaciones y otorgar las licencias que otorga o debe otorgar en virtud de este Acuerdo.

8.2. Del cliente. El Cliente declara, garantiza y acuerda con EBEDIX que posee o tiene y seguirá teniendo los derechos necesarios en relación con los Materiales del Cliente para que, tal como los recibió y utilizó de conformidad con este Acuerdo, no infringe ni infringirá, se apropiará indebidamente ni violará ningún derecho de ningún tercero ni violará ninguna Ley Aplicable.

**9. INDEMNIZACIÓN**

9.1. Por EBEDIX. EBEDIX: (a) defenderá, o, a su elección, resolverá, cualquier reclamación presentada contra el Cliente por un tercero que alegue que el uso del Servicio por parte del Cliente para el que existe un Plazo de Suscripción activo en el momento de la reclamación constituye una infracción directa de cualquier derecho de propiedad intelectual de cualquier tercero (cada uno, una "Reclamación"); y (b) pagar los daños y perjuicios otorgados en una sentencia definitiva (o los montos acordados en un acuerdo monetario) en cualquier Reclamación defendida por EBEDIX; siempre que el Cliente proporcione a EBEDIX: (i) notificación inmediata por escrito de; (ii) control exclusivo sobre la defensa y la liquidación de; y (iii) toda la información y asistencia razonablemente solicitada por EBEDIX en relación con la defensa o resolución de cualquier Reclamación. En caso de que se presente o amenace con presentar una Reclamación de este tipo, EBEDIX podrá, a su entera discreción y a su cargo: (1) procurar para el Cliente el derecho a seguir utilizando los artículos infractores; (2) modificar los artículos infractores para que no infrinjan; (3) reemplazar los artículos infractores con tecnología no infractora que tenga capacidades sustancialmente similares; o (4) si nada de lo anterior es comercialmente viable, rescindir todos los Pedidos o este Acuerdo. Sin perjuicio de lo anterior en esta Sección 9.1, EBEDIX no tendrá ninguna obligación en virtud del presente acuerdo por cualquier uso de los Materiales de EBEDIX en combinación con software, productos, servicios o tecnologías no proporcionados por EBEDIX, en la medida en que el Servicio no estaría infringiendo si no fuera por dicha combinación; (y) que surjan de o en relación con la falta de uso de los

Materiales de EBEDIX por parte del Cliente de conformidad con este Acuerdo; o (z) para cualquier reclamación que caiga dentro del alcance de la Sección 9.3.

9.2. Descargo de responsabilidad. LA SECCIÓN 9.1 ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EBEDIX, Y EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CLIENTE, CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMO QUE CAIGA DENTRO DEL ALCANCE DE LA SECCIÓN 9.1.

9.3. Por parte del cliente. El Cliente defenderá, o, a su elección, resolverá, cualquier reclamación presentada contra EBEDIX por un tercero que surja de o en relación con cualquier Material del Cliente o que alegue que cualquier Material del Cliente y/o cualquier uso de los mismos de conformidad con este Acuerdo infringe o se apropia indebidamente de los derechos de cualquier tercero o viola las Leyes Aplicables; siempre que EBEDIX proporcione al Cliente: (a) notificación inmediata por escrito de; (b) control exclusivo sobre la defensa y la resolución de; y (c) toda la información y asistencia razonablemente solicitada por el Cliente en relación con la defensa o resolución de dicha reclamación. El Cliente pagará todos los daños y perjuicios finalmente adjudicados contra EBEDIX (o el monto de cualquier acuerdo que el Cliente celebre) con respecto a cualquier reclamo defendido por el Cliente. EBEDIX puede comparecer en relación con dichas reclamaciones, a expensas del Cliente, a través de un abogado razonablemente aceptable para el Cliente.

**10. EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

10.1. Descargos de responsabilidad. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, EBEDIX RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUIDAS TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NO INFRACCIÓN, PÉRDIDA DE DATOS, EXACTITUD DE LOS RESULTADOS O QUE SURJAN DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN O CONFIANZA. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EBEDIX NO DECLARA NI GARANTIZA QUE: (a) LOS MATERIALES DE EBEDIX ESTÉN LIBRES DE ERRORES O SEAN ININTERRUMPIDOS; (b) LOS MATERIALES DE EBEDIX SERÁN COMPATIBLES CON CUALQUIER DISPOSITIVO O NAVEGADOR WEB EN PARTICULAR; (c) CUALQUIER DATO PROPORCIONADO POR O A TRAVÉS DE LOS MATERIALES DE EBEDIX (INCLUIDO CUALQUIER CONTENIDO DE TERCEROS) SERÁ PRECISO O COMPLETO; O (d) LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SERÁN SUFICIENTES PARA EVITAR EL ACCESO DE TERCEROS A LOS MATERIALES DEL CLIENTE O A LOS DISPOSITIVOS DEL CLIENTE O A CUALQUIER TECNOLOGÍA DE TERCEROS UTILIZADA EN RELACIÓN CON LOS MATERIALES DE EBEDIX.

10.2. Limitación de responsabilidad. EN NINGÚN CASO EBEDIX SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, EJEMPLAR, PUNITIVO, TRIPLE O CONSECUENTE (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS, INGRESOS, GANANCIAS, FONDO DE COMERCIO, DATOS O VENTAJAS ECONÓMICAS, Y LOS COSTOS DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS) QUE SURJAN DE O ESTÉN RELACIONADOS CON ESTE ACUERDO O SU TERMINACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA, Y BASADOS EN CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O DE OTRO TIPO, INCLUSO SI EBEDIX HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EBEDIX (INCLUIDOS LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS) QUE SURJA DE ESTE ACUERDO O ESTÉ RELACIONADA CON ÉL NO EXCEDERÁ EL MONTO PAGADO POR EL CLIENTE EN VIRTUD DE LOS PEDIDOS QUE DAN LUGAR A LA RECLAMACIÓN DURANTE EL PERÍODO DE 12 MESES ANTERIOR A LA FECHA EN QUE SURGIÓ LA RECLAMACIÓN. ESTAS LIMITACIONES SE APLICARÁN A PESAR DE CUALQUIER FALLA EN EL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO O EXCLUSIVO. LO ANTERIOR SE APLICARÁ EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE.

EX-VIEW SOLAR

**11. HERRAMIENTAS; ANÁLISIS**

11.1. EBEDIX puede usar herramientas, scripts, software y utilidades ("Herramientas") para monitorear y administrar el Servicio y ayudar a resolver cualquier solicitud de servicio. La información recopilada por las Herramientas también se puede utilizar para ayudar a administrar y mejorar la cartera de productos y servicios de EBEDIX, para ayudar a EBEDIX a abordar las deficiencias en sus ofertas de productos y servicios, y para la administración de licencias y servicios.

11.2. EBEDIX puede auditar el uso del Servicio por parte del Cliente para evaluar si el uso del Servicio por parte del Cliente está de acuerdo con un Pedido y este Acuerdo. El cliente se compromete a cooperar plenamente con la auditoría de Nura y a proporcionar asistencia razonable y acceso a la información. Cualquier auditoría de este tipo no interferirá injustificadamente con las operaciones comerciales normales del Cliente. El Cliente pagará dentro de los 30 días posteriores a la notificación por escrito cualquier tarifa aplicable al uso del Servicio por parte del Cliente que exceda sus derechos. Si el Cliente no paga, EBEDIX puede rescindir el Servicio y/o este Acuerdo. EBEDIX no tendrá ninguna responsabilidad por los costos incurridos por el Cliente al cooperar con la auditoría.

**12. DISPOSICIONES GENERALES**

12.1. Interpretación. A menos que aparezca una clara intención contraria: (a) cualquier término definido en singular incluye el plural cuando así lo requiera el contexto aplicable; (b) los encabezados de este Acuerdo son solo para conveniencia de referencia, no se considerarán parte de este Acuerdo y no se mencionarán en relación con la interpretación de este Acuerdo; y (c) los usos de "incluyendo" significan "incluyendo, sin limitación". Cualquier ambigüedad en este Acuerdo se interpretará independientemente de qué Parte redactó este Acuerdo o cualquier parte del mismo.

12.2. No solicitación. Durante el Plazo de Suscripción y durante un (1) año a partir de entonces, el Cliente no podrá, y no ayudará a ninguna otra Parte a, reclutar o solicitar, directa o indirectamente, excepto por publicidad general que no esté dirigida específicamente a ninguna persona o empresa, para empleo o contratación como contratista independiente a cualquier persona empleada o contratada por EBEDIX en ese momento o dentro de los seis (6) meses anteriores. En caso de violación de esta Sección 12.2, EBEDIX tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios igual a la compensación pagada por EBEDIX al empleado o contratista correspondiente durante los doce (12) meses anteriores.

12.3. Cambios. EBEDIX puede realizar cambios o actualizaciones en los Materiales de EBEDIX durante el Plazo de suscripción, incluso para reflejar cambios en la tecnología, las prácticas de la industria y los patrones de uso del sistema; sin embargo, dichos cambios no resultarán en una reducción sustancial en el nivel de rendimiento o disponibilidad del Servicio durante el Plazo de suscripción.

12.4. Cesión; Subcontratistas. Ninguna de las Partes podrá ceder este Acuerdo ni ninguno de sus derechos en virtud de este Acuerdo sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte, excepto que EBEDIX pueda ceder este Acuerdo sin el consentimiento del Cliente como parte de una reorganización corporativa, a cualquier Afiliado de EBEDIX, o tras un cambio de control, consolidación, fusión, venta de todos o sustancialmente todos sus negocios o activos relacionados con este Acuerdo.  o una transacción similar o una serie de transacciones. Sujeto a lo anterior, este Acuerdo será vinculante y redundará en beneficio de las Partes y sus respectivos sucesores y cesionarios permitidos. EBEDIX, a su entera discreción, puede, de vez en cuando, contratar a terceros para cumplir con cualquiera de sus obligaciones en virtud de este Acuerdo, incluido el alojamiento u otros servicios. EBEDIX será responsable del cumplimiento de todas las partes de los términos aplicables de este Acuerdo.

12.5. Legislación aplicable. Si existe alguna disputa entre las Partes que surja de este Acuerdo (cada una, una "Disputa"), los representantes autorizados de cada Parte negociarán de buena fe para resolver la Disputa. Si dichos representantes no pueden resolver la Disputa después de no menos de 30 días de negociaciones de buena fe, entonces cualquiera de las Partes puede buscar todos los recursos disponibles exclusivamente en los tribunales de jurisdicción competente en Miami, Florida, y cada Parte renuncia a todos los derechos de impugnar dicho lugar en cualquier teoría. Este Acuerdo se regirá por las leyes del Estado de La Florida, excluyendo sus principios de conflictos de leyes.

12.6. Publicidad. EBEDIX puede usar el nombre del Cliente como referencia para fines de marketing o promocionales en el sitio web de EBEDIX y en otras comunicaciones con clientes, inversores o adquirentes existentes o potenciales de EBEDIX, sujeto a las políticas de marcas comerciales escritas que el Cliente pueda proporcionar a EBEDIX por escrito, con una anticipación razonable. Ninguna de las Partes emitirá ningún comunicado de prensa ni publicará ninguna declaración o documentación disponible públicamente que describa las actividades que se llevan a cabo en virtud de este Acuerdo sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte, que no se denegará injustificadamente.

12.7. Acuerdo completo; Orden de precedencia. Todos los Pedidos se incorporan por referencia a este Acuerdo. En caso de conflicto entre los términos de este Acuerdo y cualquier Pedido, prevalecerán los términos de este Acuerdo a menos que el Pedido indique expresamente lo contrario. Este Acuerdo, incluidos todos los Pedidos, es el único acuerdo de las Partes con respecto al objeto del mismo, y reemplaza todos los acuerdos y entendimientos anteriores o contemporáneos con respecto a dicho objeto. Ninguno de los términos de ninguna orden de compra, reconocimiento u otro formulario proporcionado por el Cliente modificará este Acuerdo, independientemente de que EBEDIX no se oponga a dichos términos.

12.8. Terceros beneficiarios. Este Acuerdo es para el beneficio exclusivo de las Partes y sus respectivos sucesores y cesionarios permitidos y nada de lo aquí contenido, expresa o implícito, tiene la intención de conferir o conferirá a cualquier otra parte ningún derecho, beneficio o recurso legal o equitativo de cualquier naturaleza en virtud o en razón de este Acuerdo.

12.9. Exenciones. Todas las renuncias a los derechos que surjan en virtud de este Acuerdo deben ser hechas por escrito por la Parte que renuncia a los derechos.

12.10. Notificaciones. Cualquier notificación requerida o permitida en virtud de este Acuerdo será efectiva si: (a) se realiza por escrito y se envía por correo certificado o registrado, o por mensajería asegurada, con acuse de recibo, a la Parte correspondiente a la dirección indicada en el Pedido, en el caso del Cliente, o como se establece a continuación, en el caso de EBEDIX, y con el franqueo correspondiente; o (b) enviado por correo electrónico a la dirección de correo electrónico indicada en el Pedido, en el caso del Cliente, o como se establece a continuación, en el caso de EBEDIX. Cualquiera de las Partes podrá cambiar su dirección de recepción de notificaciones mediante notificación a la otra Parte de conformidad con esta Sección. Las notificaciones se consideran entregadas dos (2) días hábiles después de la fecha de envío, un (1) día hábil después de la entrega a un mensajero, y/o el mismo día en que se envía un correo electrónico al destinatario. Sin perjuicio de lo anterior en esta Sección 12.10, cualquier notificación que amenace con un litigio o alegue incumplimiento de este Acuerdo debe enviarse según el método (a) de esta Sección.

12.11. Relación de las partes. La relación entre las Partes es la de contratistas independientes. Nada de lo contenido en este Acuerdo se interpretará como la creación de una agencia, sociedad, empresa conjunta u otra

EX-VIEW SOLAR

forma de empresa conjunta, empleo o relación fiduciaria entre las Partes, y ninguna de las Partes tendrá autoridad para contratar o vincular a la otra Parte de ninguna manera.

12.12. Divisibilidad. Si un tribunal de jurisdicción competente considera que alguna disposición de este Acuerdo es inaplicable, entonces: (a) se separará de este Acuerdo; (b) el tribunal de jurisdicción competente reemplazará la disposición separada por otra disposición que refleje lo más fielmente posible la intención original de las Partes en la mayor medida permitida por la Ley Aplicable; y (c) este Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto.

Información de contacto de EBEDIX

**CLIENTES INTERNACIONALES:**
**EBEDIX DIGITAL INTERNATIONAL LLC**
1001 Brickell Bay Drive, Suite 2700, Miami, FL 33131
INFO@EBEDIX.COM

**CLIENTES EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**EBEDIX SAS**
Carrera 42 #3 Sur 81 Torre 1, Piso 15, Distrito de Negocios Milla de Oro, Medellín, Colombia
INFO@EBEDIX.COM

Acepto los Términos de Suscripción de Plataforma Tecnológica al Software as a Service: EX-VIEW SOLAR

**Firma de Representante Autorizado**

_____

Nombre: _____
Email : _____
Empresa :_____
Fecha: _____

EX-VIEW SOLAR

# Anexo: Acuerdo de procesamiento de datos

Incorporados a la Suscripción para los siguientes EBEDIX ofrecidos, cuando corresponda:

- EX-VIEW SOLAR – THERMOSCOPE - Web Solution & Cloud Computing
- EX-VIEW SOLAR – SENTINEL - Web Solution & Cloud Computing
- EX-VIEW OPERATIONS – Web Solution & Cloud Computing
- EX-VIEW ASSETS – Web Solution & Cloud Computing
- EX-VIEW ACE3D – Web Solution & Cloud Computing
- EX -VIEW VIZ – Web Solution & Cloud Computing

Este Acuerdo de Procesamiento de Datos ("DPA") establece los requisitos de confidencialidad, seguridad y privacidad de datos con respecto a los Datos Personales que son Procesados por EBEDIX DIGITAL INTERNATIONAL, LLC ("EBEDIX") en relación con la prestación de los Servicios. Este DPA constituye un acuerdo de procesamiento de datos a los efectos de la Ley de Protección de Datos Aplicable. Este DPA se considera parte del Acuerdo. Las disposiciones de este DPA se aplicarán si existe algún conflicto entre este DPA y el Acuerdo. A menos que se defina lo contrario en este DPA, todos los términos en mayúsculas utilizados en este DPA tienen el significado que se les da en el Acuerdo.

## 1. DEFINICIONES

A los efectos de este DPA, a menos que el contexto requiera lo contrario, los siguientes términos tienen estos significados:

**"Fecha de entrada en vigor del DPA"** se refiere a la fecha en que se lanza por primera vez el Servicio o que figura en la confirmación de compra, el recibo y/o en la factura que recibe de Nosotros por el Servicio.

**"Acuerdo"** significa el Acuerdo de Suscripción entre Usted y EBEDIX, LLC o su afiliado, o cualquier otro acuerdo, para el Servicio, en vigor a partir de la Fecha de Entrada en Vigor del DPA entre EBEDIX y Usted.

**"Ley de Protección de Datos aplicable"** se refiere a la Ley de Protección de Datos de California, la Ley de Protección de Datos del Consumidor de Virginia, otros estatutos estatales y federales relacionados con el Procesamiento de información relacionada con un Sujeto de datos, y todas las enmiendas y regulaciones promulgadas a la misma, así como cualquier legislación que reemplace o actualice lo anterior.

**"Negocio", "Propósito Comercial", "Fines Comerciales", "Vender" y "Proveedor de Servicios"** tienen los significados que se les dan a esos términos en la Ley de Protección de Datos de los Estados Unidos de Norteamérica.

**"Ley de Protección de Datos de los Estados Unidos de Norteamérica"** se refiere al Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU y la Ley de Derechos de Privacidad de La Florida y todas las enmiendas y regulaciones promulgadas a las mismas, así como cualquier legislación que reemplace o actualice la anterior.

**"Sujeto de datos"** significa una persona física identificada o identificable; Una persona física identificable es aquella que puede ser identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador, como un nombre, un número de identificación, datos de ubicación, un identificador en línea o a uno o más factores específicos de la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social de esa persona física.

EX-VIEW SOLAR

**"Datos personales"** se refiere a la información que Usted proporciona a EBEDIX en Su Contenido que (a) identifica, se relaciona, describe, es capaz de asociarse con, o podría vincularse razonablemente, directa o indirectamente, con un individuo, consumidor u hogar en particular; y (b) está regulado como información personal, datos personales, información de identificación personal, información de salud personal, información de salud de identificación individual, información de salud protegida o de otro modo bajo cualquier Ley de Protección de Datos Aplicable. Los datos anonimizados (es decir, los datos que se han disociado permanentemente de los identificadores personales) no son datos personales.

**"Violación de Datos Personales"** significa una violación de la seguridad que conduce a la apropiación indebida o la destrucción, pérdida, alteración, divulgación no autorizada o acceso accidental o ilegal a los Datos Personales transmitidos, almacenados o procesados de otro modo en los sistemas de EBEDIX o en el entorno de los Servicios que compromete la seguridad, confidencialidad o integridad de dichos Datos Personales.

**"Procesamiento"** (y "Proceso") significa cualquier operación o conjunto de operaciones que se realicen sobre datos o conjuntos de datos, ya sea por medios automatizados o no, como la recopilación, el registro, la organización, la estructuración, el almacenamiento, la adaptación o la alteración, la recuperación, la consulta, el uso, la divulgación por transmisión, la difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, la alineación o combinación, la restricción, la eliminación o la destrucción.

**"Servicios"** se refiere a los servicios suscritos por Usted de conformidad con el Acuerdo.

**"Subprocesador"** significa cualquier parte, que no sea un empleado de EBEDIX, designada por EBEDIX para procesar datos personales.

## 2. RELACION DE LAS PARTES

Con respecto a los Datos Personales sujetos a la Ley de Protección de Datos Aplicable, Usted es una Empresa o término equivalente, y EBEDIX es un Proveedor de Servicios o término equivalente. De acuerdo con dichas designaciones, EBEDIX procesará dichos Datos personales solo en su nombre y solo para sus propios fines comerciales o comerciales.

## 3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

3.1. Procesamiento permitido. EBEDIX Procesará los Datos Personales únicamente en la medida en que sea necesario para cumplir con sus obligaciones en virtud del Acuerdo (o según lo acordado por escrito entre EBEDIX y Usted) y estrictamente de acuerdo con las instrucciones documentadas que Usted proporcione y la Ley de Protección de Datos Aplicable (los "Fines Permitidos").

3.2. Restricciones al procesamiento. EBEDIX no: (a) divulgará Datos personales a ningún tercero sin su consentimiento previo por escrito, a menos que (i) dicho tercero haya sido específicamente identificado y aprobado por Usted en el Acuerdo para recibir o procesar Datos personales, y (ii) la divulgación sea necesaria para realizar los Servicios; o (b) utilizar los Datos personales para sus propios fines sin su consentimiento previo por escrito. Deconformidad con lo anterior, EBEDIX no podrá: (1) vender, licenciar, arrendar, compartir tiempo, alquilar o intercambiar Datos personales por una contraprestación monetaria o de otro tipo; (2) conservar, utilizar o divulgar dichos Datos personales para cualquier propósito que no sea el propósito específico de realizar los Servicios; (3) conservar, utilizar o divulgar dichos Datos personales para un Fin comercial distinto de la prestación de los Servicios; o (4) conservar, utilizar o divulgar dichos Datos personales fuera de la relación comercial directa entre EBEDIX y Usted. EBEDIX certifica que comprende las restricciones de esta Sección 3.2 y que las cumplirá.

EX-VIEW SOLAR

## 4. OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD

EBEDIX se asegurará de que cualquier persona a la que autorice a Procesar Datos Personales (incluidos, entre otros, los empleados, contratistas y otras personas contratadas para proporcionar los Servicios) ("Personal Autorizado") esté sujeta a un estricto deber de confidencialidad, incluidas, entre otras, las obligaciones de confidencialidad establecidas en el Acuerdo, y no permitirá que ninguna persona que no esté bajo dicho deber de confidencialidad Procese Datos Personales. EBEDIX se asegurará de que todo el Personal Autorizado utilice los Datos Personales únicamente en la medida necesaria para los Fines Permitidos.

## 5. COOPERACION

EBEDIX le proporcionará toda la asistencia razonable y oportuna para permitirle responder a: (a) cualquier solicitud de un Sujeto de Datos para ejercer cualquiera de sus derechos en virtud de la Ley de Protección de Datos Aplicable (incluidos, entre otros, los derechos de acceso, corrección, objeción, eliminación y portabilidad de datos, según corresponda); y (b) cualquier otra solicitud, correspondencia, consulta o queja recibida de un Sujeto de datos, regulador u otro tercero en relación con el Procesamiento de Datos personales proporcionado por Usted (cada uno, una "Consulta"). Si se realiza alguna Consulta directamente a EBEDIX, esta le informará de inmediato, proporcionando todos los detalles de la Consulta, y se abstendrá de responder a dicha Consulta a menos que lo exija la ley o Usted lo autorice.

## 6. SEGURIDAD

6.1. Medidas de seguridad. EBEDIX mantendrá y utilizará las salvaguardas apropiadas para evitar el acceso o uso no autorizado de los Datos Personales, y para implementar salvaguardas administrativas, físicas y técnicas que protejan razonable y adecuadamente la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información o los datos que EBEDIX procesa en el curso de la prestación de los Servicios. Dichas salvaguardas incluirán, entre otras: (a) políticas y procedimientos de gestión de la seguridad, incluidos los procedimientos de gestión de incidentes para hacer frente a los eventos de seguridad; b) controles de acceso, incluidos controles de cambio de contraseñas, para garantizar que el acceso a la información se conceda en función de la necesidad de conocer y de los menos privilegiados; (c) controles de administración de dispositivos y software para protegerse contra virus y otro software malicioso o no autorizado; (d) salvaguardas de cifrado estándar de la industria, según corresponda y cuando lo exija la ley; e) formación en materia de seguridad para garantizar que los empleados comprendan sus responsabilidades en la protección contra los incidentes de seguridad y el uso o el acceso no autorizados a la información; (f) procedimientos de registro para registrar proactivamente la actividad del usuario y del sistema para su revisión rutinaria; y g) controles de acceso y protección de las instalaciones para limitar el acceso físico a los recursos de información y contra peligros ambientales.

6.2. Notificación. EBEDIX le notificará sin demora indebida de una violación de datos personales confirmada cuando así lo exija la Ley de protección de datos aplicable. A medida que se recopile información sobre la Violación de Datos Personales o esté razonablemente disponible para EBEDIX, EBEDIX también le proporcionará (a) una descripción de la naturaleza y las consecuencias razonablemente anticipadas de la Violación de Datos Personales; b) las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos adversos y evitar que se repitan; y (c) cuando sea posible, información sobre los tipos de Datos Personales que fueron objeto de la Violación de Datos Personales. Usted se compromete a coordinar con EBEDIX el contenido de sus declaraciones públicas previstas o los avisos requeridos para las personas afectadas y/o los avisos a los reguladores pertinentes con respecto a la violación de datos personales.

EX-VIEW SOLAR

## 7. ELIMINACION O DEVOLUCION DE DATOS PERSONALES

Tras la terminación de los Servicios, EBEDIX devolverá o eliminará de inmediato cualquier copia restante de los Datos personales en los sistemas o entornos de Servicios de EBEDIX, salvo que se indique lo contrario en el Acuerdo.

## 8. AUDITORIA

EBEDIX permitirá que un Contador Público Certificado independiente contratado por Usted ("Auditor") audite el cumplimiento de EBEDIX con este DPA, y pondrá a disposición de Usted y de los Auditores la información, los sistemas y el personal necesarios para llevar a cabo dicha auditoría y demostrar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Aplicable. Su Auditor estará sujeto a un acuerdo de confidencialidad y no divulgación en forma y sustancia razonablemente aceptables para EBEDIX, y sujeto a la aprobación de EBEDIX, que no será denegado injustificadamente. EBEDIX acepta que Usted y los Auditores pueden ingresar a sus instalaciones únicamente con el propósito limitado de realizar esta auditoría, siempre que Usted dé un aviso previo razonable, realice la auditoría durante el horario comercial normal y tome todas las medidas razonables para evitar interrupciones innecesarias en las operaciones de EBEDIX. No ejercerá este derecho de auditoría más de una vez en un período de 12 meses, excepto (a) si y cuando lo requiera una autoridad de protección de datos competente u otro regulador; o (b) si cree que es necesaria una auditoría adicional debido a una violación de datos personales.

## 9. SUBPROCESADORES Y PERSONAL AUTORIZADO

Usted concede a EBEDIX una autorización general para contratar Subencargados del tratamiento en relación con la prestación de los Servicios por parte de EBEDIX. En la medida en que EBEDIX contrate a subprocesadores para procesar datos personales, dichas entidades estarán sujetas al mismo nivel de protección de datos y seguridad que EBEDIX en virtud de este DPA. EBEDIX es responsable del cumplimiento de las obligaciones de cualquier Subprocesador de conformidad con los términos de este DPA y la Ley de Protección de Datos Aplicable.

## 10. SUPERVIVENCIA

Este DPA sobrevive a la terminación o vencimiento del Acuerdo.

Acepto los Términos de Suscripción de Plataforma Tecnológica al Software as a Service: EX-VIEW SOLAR

**Firma de Representante Autorizado**

_____

Nombre: _____
Email : _____
Empresa :_____
Fecha: _____